



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.665/PDT/G /2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : RATRI DWI INDRIANI, DR.
Tempat/tanggal lahir : Malang, 04 Februari 1980
Umur : 37 Tahun
jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Villa Kalijudan Indah Blok R-3, RT.005, RW. 007, Kel. Kalijudan,
Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : S-1
Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**

LAWAN

- **PT. Penta Berkat**, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penta Berkat Nomor 142 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Esti Sumiati Apung, S.H., MKn. Notaris di Jakarta, dan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004206.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Penta Berkat, dahulu beralamat di Jl. Raya Tenggilis Mejoyo AA No. 9 Surabaya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.
- **Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu**, beralamat di Jl. Mawar No. 12 Kota Batu– Jawa Timur, selanjutnya disebut-----**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

telah mendengarkan saksi saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 24 aGUSTUS 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor 665 /Pdt /G./ 2017 / Sby telah mengajukan gugatan kepada para tergugat yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama STEFANUS YONATHAN menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014, dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perjanjian yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 telah disepakati bahwa jika terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Bahwa objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah bangunan unit rumah pada Rumah Susun (Condotel Batu Emerald) Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai, Blok & Nomor: Lantai 4 No. 12 yang berdiri di atas tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir);
4. Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 telah dijamin oleh TERGUGAT bahwa objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah MILIK Tergugat, hal ini dikuatkan juga dengan bukti pembelian objek aquo sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.49 tanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya dengan pihak-pihak yakni, Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sebagai penjual objek aquo dengan Michael Pascharellie Nadu, S.Sos. sebagai Pembelinya yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. Penta Berkat. Demikian juga dengan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 50 tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya dengan pihak-pihak yakni, Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sebagai Pemberi Kuasa dengan Michael Pascharellie Nadu, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerima Kuasa yang diberi kuasa KHUSUS untuk dan atas nama Pemberi Kuasa atas biaya serta keuntungan sendiri untuk menjual dan/atau memindahkan hak/melepaskan hak kepada yang diberi kuasa sendiri maupun pihak lain yang ditunjuk dengan syarat dan harga yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa sendiri atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;

5. Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 17 April 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 50 tertanggal 17 April 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya merupakan bukti bahwa Tergugat memiliki objek aquo, hal ini juga dipertegas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 dimana TERGUGAT menjamin bahwa objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah milik TERGUGAT;
6. Bahwa harga jual unit rumah pada Rumah Susun Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai 4 No. 12 sebesar Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di Discount ROI oleh Tergugat sebesar 8% atau Rp. 44.960.000,- (dalam 2 tahun pertama) sehingga harga jual beli condotel tersebut Rp. 515.848.333,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), atas harga tersebut PENGGUGAT membayar tanda jadi kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 PENGGUGAT melakukan pembayaran DP 20% dan angsuran ke 1 kepada TERGUGAT sebesar Rp. 138.261.667,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 2 sebesar Rp. 14.621.667,- (empat belas juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), demikian juga pada tanggal 27 Maret 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 3 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 4 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017 PENGGUGAT membayar angsuran ke 5 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 6 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 7 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 8 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2014 PENGGUGAT membayar angsuran ke 9 sebesar Rp. 5.591.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total yang PENGGUGAT sudah bayarkan kepada TERGUGAT sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

7. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 disebutkan bahwa TERGUGAT akan menyerahkan secara fisik objek perjanjian ini setelah pembangunan selesai secara bertahap mulai bulan Januari 2016, namun sampai pertengahan tahun 2015 TERGUGAT juga belum mulai mengerjakan pembangunan, selanjutnya pada tanggal 01 September 2015 TERGUGAT mengirimkan suratnya No. LO/PB/001-IX/2015 memberitahukan bahwa ada kemunduran pembangunan Condotel Batu Emerald dan berjanji akan melakukan pembangunan pada bulan November 2015, lebih lanjut sampai pada bulan Januari 2016 TERGUGAT juga belum melakukan pembangunan atas objek aquo, dan belum menyerahkan objek jual beli tersebut kepada PENGGUGAT, sehingga para konsumennya banyak yang sudah melakukan upaya hukum dan di Pengadilan Negeri Surabaya TERGUGAT telah dibuktikan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan kepada konsumennya dalam hal ini PENGGUGAT juga merupakan salah satu konsumen TERGUGAT, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3345/Pid.B/2016/PN.Sby tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Maret 2017;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali berusaha untuk mencari keberadaan kantor PT. Penta Berkat karena kantor lama telah tutup namun tidak menemukannya serta berusaha menghubungi Direktur PT. Penta Berkat maupun semua pengurus dalam organ PT. Penta Berkat mulai Direktur, Komisaris dan Bendaharanya semuanya tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT dan semuanya sulit untuk dihubungi/ditelpn, karena perbuatan TERGUGAT yang melakukan tipu daya dan tidak menyerahkan objek perjanjian dalam waktu yang ditentukan yakni bulan Januari 2016 dengan demikian diketahui bahwa TERGUGAT telah wanprestasi kepada PENGGUGAT karena tidak menyerahkan objek perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan dan adanya tipu daya TERGUGAT kepada para konsumennya sehingga mengakibatkan PENGGUGAT selaku konsumen TERGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
9. Bahwa apabila uang sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut PENGGUGAT depositokan ke Bank maka PENGGUGAT mendapatkan keuntungan bunga 6% setahun, dan sudah 3 (tiga) tahun ini mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2017 PENGGUGAT dirugikan, sehingga apabila diperhitungkan keuntungan atas uang tersebut yang setahunnya didapat keuntungan sebesar 6% yakni Rp. 15.372.260,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) dari perhitungan Rp. 256.204.336,- dikali 6% = Rp. 15.372.260,-. Selanjutnya karena sudah 3 (tiga) tahun ini belum mendapatkan keuntungan atas uang yang sudah dibayarkan PENGUGAT tersebut maka sudah sepatutnya PENGUGAT mendapat bunga/keuntungan Rp. 46.116.780,- (empat puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dari perhitungan Rp. 15.372.260,- dikali 3 (tiga) sama dengan Rp. 46.116.780,-.

10. Bahwa dari apa yang disampaikan di atas diketahui bahwa karena perbuatan wanprestasi TERGUGAT terhadap PENGUGAT menimbulkan akibat, PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah bunga keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam 3 (tiga) tahun yakni sebesar Rp. 46.116.780,- (empat puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga total kerugian yang dialami PENGUGAT beserta bunganya saat ini mencapai Rp. 302.321.116,- (tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam belas rupiah). Oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah bunga keuntungan 6% setahunnya yang seharusnya diperoleh dalam 3 (tiga) tahun yakni sebesar Rp. 46.116.780,- (empat puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sehingga total yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 302.321.116,- (tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus enam belas rupiah);

11. Bahwa agar PENGUGAT mendapatkan ganti kerugian dari TERGUGAT dan nantinya agar tuntutan ini dikemudian hari tidak sulit eksekusinya maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan mengabulkan tuntutan PENGUGAT sebagai berikut:

- Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanpa syarat apapun kepada PENGUGAT;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGUGAT untuk mengurus Sertipikat Pengganti di kantor TURUT TERGUGAT jika ternyata TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak mau menyerahkan asli sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang baik secara sukarela maupun dengan cara eksekusi;

- Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGGUGAT untuk mengurus penjualan lelang objek *aquo* pada Kantor Lelang;
 - Menetapkan dan memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan termasuk permohonan pelaksanaannya dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengadilan, kepolisian, maupun aparat keamanan serta dapat melakukan upaya hukum untuk dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengosongkan objek *aquo*;
 - Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
 - Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan;
 - Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
12. Bahwa, tuntutan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1236, Pasal 1239, Pasal 1243 KUHPerdara yang menentukan:

Pasal 1236 KUHPerdara menentukan: *“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.*

Pasal 1239 KUHPerdara menentukan: *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Pasal 1243 KUHPerdata menentukan: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*

13. Bahwa karena TERGUGAT tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengganti rugi kerugian yang dialami PENGGUGAT dengan sukarela maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1236, Pasal 1239, Pasal 1243 KUHPerdata, TERGUGAT yang wanprestasi kepada PENGGUGAT tersebut harus mengganti biaya, rugi, dan bunga dan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata segala kebendaan TERGUGAT menjadi jaminan pelunasan untuk segala perikatan yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
14. Bahwa terkait jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasaal 1131 KUHPerdata yang disediakan demi undang-undang guna pelunasan segala perikatan yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT mempunyai harta kekayaan berupa :

Tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir) yang batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Jl. Sukoarjo RT.008, RW.001 Kel. Sisir;
- Batas sebelah Timur : Jl. Raya Oro-oro Ombo;
- Batas sebelah Selatan : Restoran CFC; dan Rumah Milik Siska Sayekti;
- Batas sebelah Barat : Tanah milik Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA;

dan agar jerih payah PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tidak sia-sia dan terjamin hak PENGGUGAT atas pembayaran ganti rugi yang dialami PENGGUGAT serta sulitnya TERGUGAT untuk dihubungi yang menimbulkan kesan TERGUGAT tidak mau bertanggung jawab dan PENGGUGAT merasa khawatir bahwa objek tersebut dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain maka, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas dan Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir;

15. Bahwa gugatan PENGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar gugatan PENGUGAT untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan mengadili serta memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah perjanjian yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT berupa uang ganti rugi sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT berupa bunga keuntungan 6% (enam persen) setahun mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan Agustus tahun 2017 yakni sebesar Rp. 46.116.780,- (empat puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT dan Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir) yang batas-batas tanahnya sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara : Jl. Sukoarjo RT.008, RW.001 Kel. Sisir;
 - Batas sebelah Timur : Jl. Raya Oro-oro Ombo;
 - Batas sebelah Selatan : Restoran CFC; dan Rumah Milik Siska Sayekti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Barat : Tanah milik Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA;
- 7. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanpa syarat apapun kepada PENGGUGAT;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGGUGAT untuk mengurus Sertipikat Pengganti di kantor TURUT TERGUGAT jika ternyata TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak mau menyerahkan asli sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang baik secara sukarela maupun dengan cara eksekusi.
- 9. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir) dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
- 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGGUGAT untuk mengurus penjualan lelang objek *aquo* pada Kantor Lelang;
- 11. Menetapkan dan memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan termasuk permohonan pelaksanaannya dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengadilan, kepolisian, maupun aparat keamanan serta dapat melakukan upaya hukum untuk dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengosongkan objek *aquo*;
- 12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
- 13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
- 14. Menyatakan gugatan PENGGUGAT untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDIAIR: Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir penggugat melalui kuasanya yaitu bernama Moh Sholeh SH MHum dkk Advokat yang berkedudukan dan berkantor pada Kantor Advokat “YAFET KURNIAWAN, S.H., M.Hum. & REKAN” yang beralamat di Jl. Bogangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2017, Sedangkan untuk tergugat telah dipanggil secara patut berulang kali akan tetapi tidak hadir, sementara turut tergugat pertama hadir, sedangkan untuk selanjutnya telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P – 1 sampai dengan P -15 yakni sebagai berikut :

- 1) Bukti P-1 : Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014, yang dibuat oleh STEFANUS YONATHAN yang bertindak untuk dan atas nama PT. Penta Berkat dengan RATRI DWI INDRIANI, DR., tertanggal 27 Desember 2013;
- 2) Bukti P-2 : Asli Lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli “Batu Emeral Condotel”
- 3) : Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RATRI DWI INDRIANI, DR., yang diterbitkan di Kota Surabaya, tertanggal 19 Oktober 2012;
- 4) Bukti P-4.A : Copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penta Berkat Nomor 142 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Esti Sumiati Apung, S.H., MKn. Notaris di Jakarta, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015;
- 5) Bukti P-4.B : Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0004206.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Penta Berkat, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015;
- 6) Bukti P-4.C : Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) Nomor: 503/4870.A/436.6.11/2015 atas nama PT. Penta Berkat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kota Surabaya, tertanggal 07 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bukti P-4.D : Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 503/4381.D/436.6.11/2015 atas nama PT. Penta Berkat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendataran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kota Surabaya, tertanggal 26 Mei 2015;
- 8) Bukti P-5 : Copy Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir);
- 9) Bukti P-6 : Copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.49 tanggal 17 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya;
- 10) Bukti P-7 : Copy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 50 tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya;
- 11) Bukti P-8 : Copy Penjelasan Harga Unit "Batu Emerald Condotel" Sebelum dipotong ROI;
- Menerangkan dan membuktikan** bahwa harga jual unit Standart Room "Batu Emerald Condotel" sebelum didiscout ROI, yakni sebesar Rp.562.000.000,-.
- 12) Bukti P-9 : Copy Keterangan Harga Unit "Batu Emerald Condotel" Setelah Dipotong ROI atas nama RATRI;
- 13) Bukti P-10.A : Formulir Pemesanan unit Standart Room "Batu Emerald Condotel" atas nama RATRI DWI INDRIANI, tertanggal 27 Desember 2013;
- 14) Bukti P-10.B : Formulir Pemesanan unit Standart Room "Batu Emerald Condotel" atas nama RATRI DWI INDRIANI, tertanggal 28 Desember 2013;
- 15) Bukti P-11 : Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD FADHLY (Suami RATRI DWI INDRIANI, DR.), yang diterbitkan di Kota Surabaya, tertanggal 19 Oktober 2012;
- 16) Bukti P-12.A : Asli Kwitansi pembayaran Tanda jadi Booking di Batu Emerald Condotel, oleh RATRI DWI INDRIANI kepada PT. PENTA BERKAT sejumlah Rp.10.000.000,- tertanggal 28 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bukti P-12.B : Asli Aplikasi Kiriman Uang Bank Muamalat dari Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI) kepada PT. Penta Berkas, sejumlah Rp. 138.261.667,- pada tanggal 21 Januari 2014;
- 18) Bukti P-12.C : Asli Kwitansi pembayaran DP 20% dan Angsuran Ke-1 oleh RATRI DWI INDRIANI kepada PT. PENTA BERKAT sejumlah Rp.138.261.667,- tertanggal 21 Januari 2014;
- 19) Bukti P-12.D : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-2 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkas pada tanggal 26 Februari 2014;
- 20) Bukti P-12.E : Asli Kwitansi pembayaran Angsuran Ke-2 oleh RATRI DWI INDRIANI kepada PT. PENTA BERKAT sejumlah Rp.14.621.667,- tertanggal 26 Februari 2014;
- 21) Bukti P-12.F : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-3 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkas pada tanggal 27 Maret 2014;
- 22) Bukti P-12.G : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-4 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkas pada tanggal 28 April 2014;
- 23) Bukti P-12.H : Asli Kwitansi pembayaran Angsuran Ke-4 oleh RATRI DWI INDRIANI kepada PT. PENTA BERKAT sejumlah Rp.14.621.667,- tertanggal 28 April 2014;
- 24) Bukti P-12.I : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-5 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkas pada tanggal 26 Mei 2014;
- 25) Bukti P-12.J : Asli Kwitansi pembayaran Angsuran Ke-5 oleh RATRI DWI INDRIANI kepada PT. PENTA BERKAT sejumlah Rp.14.621.667,- tertanggal 25 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Bukti P-12.K : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-6 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkat pada tanggal 26 Juni 2014;
- 27) Bukti P-12.L : Asli Kwitansi pembayaran Angsuran Ke-6 oleh RATRI DWI INDRIANI kepada PT. PENTA BERKAT sejumlah Rp.14.621.667,- tertanggal 26 Juni 2014;
- 28) Bukti P-12.M : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-7 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkat pada tanggal 01 Agustus 2014;
- 29) Bukti P-12.N : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-8 sejumlah Rp.14.621.667,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkat pada tanggal 25 Agustus 2014;
- 30) Bukti P-12.O : Asli Rekening Tahapan BCA KCP-Gresik Kota Baru, Nomor Rekening: 01340989470 a.n. Muhammad Fadhly (Suami RATRI DWI INDRIANI), untuk Pembayaran Angsuran Ke-9 sejumlah Rp.5.591.000,- atas nama RATRI DWI INDRIANI ke PT. Penta Berkat pada tanggal 25 September 2014;
- 31) Bukti P-13 : Copy Surat Pemberitahuan Nomor: Lo/PB/001-IX/2015 yang diterbitkan oleh Direktur PT. Penta Berkat tanggal 01 September 2015
- 32) Bukti P-14 : Copy Surat Pemberitahuan Nomor: Lo/PB/003-IX/2015 yang diterbitkan oleh Direktur PT. Penta Berkat tanggal 10 September 2015;
- 33) Bukti P-15 : Asli Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3345/Pid.B/2016/PN.Sby tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi ,maka selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya mohon keputusan; .
Menimbang bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini ,maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 PENGUGAT dan TERGUGAT yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama STEFANUS YONATHAN menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tertanggal 27 Desember 2013 dan dalam Pasal 23 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tersebut telah disepakati bahwa jika terjadi perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Surabaya;
- Bahwa yang menjadi objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah bangunan unit rumah pada Rumah Susun (Condotel Batu Emerald) Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai, Blok & Nomor: Lantai 4 No. 12 yang berdiri di atas tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir);
- Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 telah dijamin oleh TERGUGAT bahwa objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah MILIK Tergugat, hal ini dikuatkan juga dengan bukti pembelian objek aquo sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.49 tanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya dengan pihak-pihak yakni, Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sebagai penjual objek aquo dengan Michael Pascharellie Nadu, S.Sos. sebagai Pembelinya yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. Penta Berkat. Demikian juga dengan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 50 tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya;
- Bahwa harga jual unit rumah pada Rumah Susun Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai 4 No. 12 sebesar Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di Discount ROI oleh Tergugat sebesar 8% atau Rp. 44.960.000,- (dalam 2 tahun pertama) sehingga harga jual beli condotel tersebut Rp. 515.848.333,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), atas harga tersebut PENGUGAT membayar tanda jadi kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 PENGUGAT melakukan pembayaran DP 20% dan angsuran ke 1 kepada TERGUGAT sebesar Rp. 138.261.667,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 2 sebesar Rp. 14.621.667,- (empat belas juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), demikian juga pada tanggal 27 Maret 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 3 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 4 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017 PENGUGAT membayar angsuran ke 5 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 6 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 7 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 8 sebesar Rp. 14.621.667,-. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 9 sebesar Rp. 5.591.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total yang PENGUGAT sudah bayarkan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 disebutkan bahwa TERGUGAT akan menyerahkan secara fisik objek perjanjian ini setelah pembangunan selesai secara bertahap mulai bulan Januari 2016, namun sampai pertengahan tahun 2015 TERGUGAT juga belum mulai mengerjakan pembangunan, selanjutnya pada tanggal 01 September 2015 TERGUGAT mengirimkan suratnya No. LO/PB/001-IX/2015 memberitahukan bahwa ada kemunduran pembangunan Condotel Batu Emerald dan berjanji akan melakukan pembangunan pada bulan November 2015, lebih lanjut sampai pada bulan Januari 2016 TERGUGAT juga belum melakukan pembangunan atas objek aquo, dan belum menyerahkan objek jual beli tersebut kepada PENGUGAT, sehingga para konsumennya banyak yang sudah melakukan upaya hukum dan di Pengadilan Negeri Surabaya TERGUGAT telah dibuktikan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan kepada konsumennya dalam hal ini PENGUGAT juga merupakan salah satu konsumen TERGUGAT, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. 3345/Pid.B/2016/PN.Sby tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Maret 2017;

- Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali berusaha untuk mencari keberadaan kantor PT. Penta Berkas karena kantor lama telah tutup namun tidak menemukannya serta berusaha menghubungi Direktur PT. Penta Berkas maupun semua pengurus dalam organ PT. Penta Berkas mulai Direktur, Komisaris dan Bendaharanya semuanya tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGGUGAT dan semuanya sulit untuk dihubungi/ditelpn, karena perbuatan TERGUGAT yang melakukan tipu daya dan tidak menyerahkan objek perjanjian dalam waktu yang ditentukan yakni bulan Januari 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati gugatan penggugat tersebut , maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan oleh penggugat yakni :

1. Apakah benar telah terjadi suatu perjanjian antara penggugat dengan tergugat ,apabila terdapat adanya perselisihan akan diselesaikan di pengadilan negeri Surabaya .
2. Apakah benar telah terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat berupa bangunan unit rumah pada Rumah Susun (Condotel Batu Emerald) Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai, Blok & Nomor: Lantai 4 No. 12 yang berdiri di atas tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir);
3. Apakah benar tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu berupa tidak menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa apakah benar telah terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat berupa bangunan unit rumah pada Rumah Susun (Condotel Batu Emerald) Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai, Blok & Nomor: Lantai 4 No. 12 yang berdiri di atas tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2 yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014, yang dibuat oleh tergugat yaitu PT Penta berkata yang diwakili derektornya yaitu STEFANUS YONATHAN dengan tergugat RATRI DWI INDRIANI, Buktimana telah menunjukan bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 telah terjadi jual beli antara TERGUGAT dengan PENGUGAT atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Junrejo, Kelurahan Oro-oro Ombo (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir), dikenal sebagai Komplek “Batu Emerald”, sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli No: 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014. dan dalam Pasal 23 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tersebut telah disepakati bahwa jika terjadi perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Surabaya. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya Berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 4.A, P – 4 .B, P – 4, C dan P – 4 D ,bukti mana telah menunjukan bahwa benar tergugat adalah merupakan PT. Penta Berkat yang telah terdaftar di kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004206 .AH 01 02 tahun 2015 ,sehingga legalitasnya telah diakui , namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang menjadi objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah bangunan unit rumah pada Rumah Susun (Condotel Batu Emerald) Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai, Blok & Nomor: Lantai 4 No. 12 yang berdiri di atas tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma’ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang, Kecamatan Batu, Kelurahan Sisir); dimana kepemilikan tergugat atas obyek tersebut didasarkan atas adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.49 tanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya dengan pihak-pihak yakni, Drs. Mochammad Ma’ruf Muchtar, MBA, sebagai penjual objek *aquo* dengan Michael Pascharellie Nadu, S.Sos. sebagai Pembelinya yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. Penta Berkat. Demikian juga dengan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 50 tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya (Bukti P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, dan P – 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 8, P – 9, P – 10 , P – 11, P – 12 A, P – 12.B, P - 12 C, P – 12.D, P – 12.E, P -12 F, P – 12 G, P – 12.h, p – 12.I, P – 12 J, P – 12 .K, P – 12 .L, P – 12 -N, dan P – 12 O, bukti mana telah menunjukkan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa harga jual unit rumah pada Rumah Susun Unit Standart Room Luas Bangunan 24 M2, Lantai 4 No. 12 sebesar Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di Discount ROI oleh Tergugat sebesar 8% atau Rp. 44.960.000,- (dalam 2 tahun pertama) sehingga harga jual beli condotel tersebut Rp. 515.848.333,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas harga tersebut PENGUGAT membayar tanda jadi kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 PENGUGAT melakukan pembayaran DP 20% dan angsuran ke 1 kepada TERGUGAT sebesar Rp. 138.261.667,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 2 sebesar Rp. 14.621.667,- (empat belas juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), demikian juga pada tanggal 27 Maret 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 3 sebesar Rp. 14.621.667,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 4 sebesar Rp. 14.621.667,-. Dan kemudian pada tanggal 26 Mei 2017 PENGUGAT membayar angsuran ke 5 sebesar Rp. 14.621.667,-.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 6 sebesar Rp. 14.621.667,-. Dan kemudian pada tanggal 01 Agustus 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 7 sebesar Rp. 14.621.667,-.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 8 sebesar Rp. 14.621.667,-. Dan kemudian pada tanggal 25 September 2014 PENGUGAT membayar angsuran ke 9 sebesar Rp. 5.591.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total yang PENGUGAT sudah bayarkan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , dapat dibuktikan bahwa sesuai dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 telah dijamin oleh TERGUGAT bahwa objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah MILIK Tergugat, hal mana dikuatkan juga dengan bukti pembelian objek aquo sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.49 tanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya dengan pihak-pihak yakni, Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sebagai penjual objek *aquo* dengan Michael Pascharellie Nadu, S.Sos. sebagai Pembelinya yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris PT. Penta Berkat. Demikian juga dengan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 50 tertanggal 17 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Heru Djuwito, SH.,M.H. Notaris Kota Surabaya dengan pihak-pihak yakni, Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sebagai Pemberi Kuasa dengan Michael Pascharellie Nadu, S.Sos. sebagai Penerima Kuasa yang diberi kuasa KHUSUS untuk dan atas nama Pemberi Kuasa atas biaya serta keuntungan sendiri untuk menjual dan/atau memindahkan hak/melepaskan hak kepada yang diberi kuasa sendiri maupun pihak lain yang ditunjuk dengan syarat dan harga yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa sendiri atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa selanjutnya Apakah benar tergugat telah melakukan Wanprestasi yaitu berupa tidak menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 13 yaitu Surat Pemberitahuan Nomor: Lo/PB/001-IX/2015 yang diterbitkan oleh Direktur PT. Penta Berkat tanggal 01 September 2015, bukti mana telah menunjukkan bahwa terdapat adanya kemunduran pembangunan Condotel Batu Emerald dan TERGUGAT berjanji akan melakukan pembangunan pada bulan November 2015, namun sampai pada akhir Maret 2016 TERGUGAT juga belum melakukan pembangunan atas objek *aquo*, dan belum menyerahkan objek jual beli tersebut kepada PENGGUGAT. Bahkan sampai diajukannya gugatan ini janji TERGUGAT tersebut tidak pernah direalisasikan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 disebutkan bahwa TERGUGAT akan menyerahkan secara fisik objek perjanjian ini setelah pembangunan selesai secara bertahap mulai bulan Januari 2016, namun sampai pertengahan tahun 2015 TERGUGAT juga belum mulai mengerjakan pembangunan, selanjutnya pada tanggal 01 September 2015 TERGUGAT mengirimkan suratnya No. LO/PB/001-IX/2015 memberitahukan bahwa ada kemunduran pembangunan Condotel Batu Emerald dan berjanji akan melakukan pembangunan pada bulan November 2015 (sebagaimana **Bukti P-13 dan Bukti P-14**), lebih lanjut sampai pada bulan Januari 2016 TERGUGAT juga belum melakukan pembangunan atas objek *aquo*, dan belum menyerahkan objek jual beli tersebut kepada PENGGUGAT, sehingga para konsumennya banyak yang sudah melakukan upaya hukum dan di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya TERGUGAT telah dibuktikan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan kepada konsumennya dalam hal ini PENGGUGAT juga merupakan salah satu konsumen TERGUGAT, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3345/Pid.B/2016/PN.Sby tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Maret 2017 (sebagaimana **Bukti P-15**);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan oleh penggugat bahwa perbuatan tergugat yang tidak menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ,majelis berpendapat bahwa penggugat dapat membuktikan atas dali gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap gugatan penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan ,maka majelis akan mempertimbangkan petitum petitum gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum - petitum gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum point 2 agar pengadilan Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perjanjian yang sah menurut hukum oleh karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPdata , maka perjanjian tersebut dianggap, sehingga petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 3 berupa agar pengadilan menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT ,Oleh karena telah dipertimbangkan tersebut diatas yang bahwasanya tergugat tidak menyerahkan obyek sengketa sesuai dengan yang telah diperjanjikan ,maka terhadap tindakan tergugat tersebut dianggap telah wanprestasi , sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 4 dan point 5 berupa agar pengadilan Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa uang ganti rugi sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) serta bunga keuntungan 6% (enam persen) setahun mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan Agustus tahun 2017 yakni sebesar Rp. 46.116.780,- (empat puluh enam juta seratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah); Dalam hal ini oleh karena tergugat telah dinyatakan wanprestasi sementara penggugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada tergugat sebesar Rp 256.204.336 (Dua Ratus Lima Puluh Enam juta Dua ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ,maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan , sedangkan terhadap tuntutan berupa bunga sebesar 6 % per tahun ,oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan dan terhadap keuntungan yang diharapkan belum dapat dipastikan,maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 berupa agar pengadilan Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT dan Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 seluas 1.020 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan ,maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 7 dan point 8 berupa agar pengadilan Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, serta Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGUGAT untuk mengurus Sertipikat Pengganti di kantor TURUT TERGUGAT jika ternyata TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak mau menyerahkan asli sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA,, petitum tersebut bagi majelis dapatlah dikabulkan, hal mana didasarkan bahwa Penggugat telah membeli atas obyek sengketa dan melakukan pembayaran kepada Tergugat, sehingga pantas dan wajar apabila berhak untuk memiliki obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 9 berupa agar pengadilan Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGUGAT untuk mengurus penjualan lelang objek *aquo* pada Kantor Lelang, oleh karena petitum bagi majelis sangatlah berlebihan ,maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 10 berupa agar pengadilan Menetapkan dan memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi pelaksanaan putusan termasuk permohonan pelaksanaannya dan menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pengadilan, kepolisian, maupun aparat keamanan serta dapat melakukan upaya hukum untuk dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengosongkan objek *aquo*; petitum tersebut dianggap berlebihan, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan .begitu juga terhadap petitum point 11 berupa tuntutan terhadap uang paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 12 berupa agar pengadilan Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini; Oleh karena Turut tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ,maka sudah patut dan wajar apabila turut tergugat taat pada putusan ini, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 13 berupa agar pengadilan Menyatakan gugatan PENGUGAT untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan; Oleh karena dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur pasal 180 HIR ,maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 14 berupa agar pengadilan Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku;

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8880371/TKS-LGL/PPJB-I/2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGUGAT;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 256.204.336,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) kepada penggugat ; Dan apabila tidak dibayar ,maka diganti dengan Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, sesuai dengan gambar situasi dengan nomor: 1654/1996 tertanggal 1 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanpa syarat apapun kepada PENGUGAT;
- Menyatakan bahwa terhadap putusan dalam perkara ini dapat digunakan sebagai dasar oleh PENGUGAT untuk mengurus Sertipikat Pengganti di kantor TURUT TERGUGAT jika apabila TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya tidak mau menyerahkan asli sertipikat Hak Milik No. 2364 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu atas nama Drs. Mochammad Ma'ruf Muchtar, MBA, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : kamis tanggal 28 Januari 2018 , oleh kami: **ARI JIWANTARA, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. R. UNGGUL WARSO MURTI SH MH**, dan **RIFANDARU E SETIAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis** Tanggal **1 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **Didik Dwi Riyanto SH MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. R. UNGGUL WARSO MURTI, SH, MH

ARI JIWANTARA, SH, M.Hum

RIFANDARU E. SETIAWAN, SH

Panitera Pengganti,

DIDIK DWI RIYANTO, SH, MH

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 974.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 15.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) |